Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Ivinhema

2ª Vara

Autos nº 0800620-06.2018.8.12.0012
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente: Carlos Alves dos Santos
Requerido: Sul América Companhia de Seguro Saúde

Visto.

I – Relatório

Carlos Alves dos Santos, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação de Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Tutela Antecipada de Urgência c/c Danos Morais em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde, também qualificada, aduzindo, em síntese, que:

- era beneficiário de um plano de saúde coletivo fornecido pela requerida, decorrente da sua condição de funcionário da Usina Eldorado S.A;

- foi acometido por enfermidades que demandaram tratamento médico contínuo;

- no curso do tratamento, foi demitido sem justa causa da empresa titular do contrato de seguro e comunicou a parte requerida a intenção de permanecer no plano de saúde;

- foi mantido na condição de segurado da empresa requerida até 01/03/2018;

- necessita manter o acompanhamento médico, por ter sido submetido a um transplante;

- faz jus à permanência no plano de saúde e ao ressarcimento dos danos sofridos durante a sua cessação.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 13/06/2019 às 18:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-06.2018.8.12.0012 e código CsByiMK9.

Assim, requereu a condenação da parte requerida na obrigação de manter o seu Seguro Saúde e, subsidiariamente, incluí-lo em plano individual sem exigência de carência.

Juntou documentos (fls. 21/107).

Tutela antecipada indeferida (fls. 108/116).

O Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de agravo de instrumento, concedeu a tutela de urgência para determiar que a parte requerida mantenha o requerente na condição de segurado, em plano individual, com custos próprios.

Citada, a parte requerida ofertou contestação, na qual sustentou o respeito ao período de extensão do seguro após a cessação do contrato de trabalho e a inexistência de danos morais.

Desse modo, requereu a improcedência da ação e, subsidiariamente, a fixação da indenização em patamar razoável.

Justapôs documentos (fls. 159/184).

A parte requerente impugnou a contestação às fls. 187/193.

Instadas, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado do mérito e a parte requerente pediu a juntada de documentos.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 13/06/2019 às 18:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-06.2018.8.12.0012 e código CsByiMK9.

É o relatório.

Passo a decidir.

Trata-se ação obrigacional na qual a parte requerente pretende o restabelecimento do plano de saúde coletivo do qual era segurado, cessado após sua demissão sem justa causa da empresa titular do contrato.

O feito comporta julgamento antecipado nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os pontos controvertidos se circunscrevem, basicamente, a questões de direito, de modo que a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de convicção no que se refere aos fatos relevantes.

No mérito, a ação deve ser julgada improcedente.

A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde, prescreve em seu artigo 30:

> *Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 13/06/2019 às 18:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-06.2018.8.12.0012 e código CsByiMK9.

§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

A Resolução Normativa nº 279 da Agência Nacional de Saúde, em seus artigos 5º e 26, por sua vez, dispõe:

Art. 4º É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
Parágrafo único. O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e <u>um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6º desta Resolução.</u>
(...)
Art. 26. O direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, se extingue na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo:

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 13/06/2019 às 18:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-06.2018.8.12.0012 e código CsByiMK9.

I – pelo decurso dos prazos previstos nos parágrafos únicos dos artigos 4º e 5º desta Resolução;

Pois bem. Compulsando os autos, denoto que a parte requerente teve seu contrato de trabalho cessado em 21/02/2016, permanecendo na condição de segurado até 1º/03/2018. Desse modo, a cessação do plano de saúde da parte requerente deu-se amparada na legislação de regência, inexistindo qualquer abusividade na conduta da parte requerida.

O procedimento adotado pela parte requerida encontra amparo ainda na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, decidiu o seguinte:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 13/06/2019 às 18:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-06.2018.8.12.0012 e código CsByiMK9.

em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018).

Nessa toada, não faz jus a parte requerente à permanência no mencionado plano de saúde, sobretudo porque, no presente caso, inexiste acordo ou convenção coletiva de trabalho com previsão diversa.

Verifico ainda que a parte requerida não comercializa planos de saúde individual. Logo, o pedido subsidiário (portabilidade do plano da parte requerente para plano de saúde individual) também não comporta acolhimento, porquanto inviável obrigar a parte requerida a criar um plano exclusivo para a parte requerente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais em decorrência do período em que houve a suspensão do plano, tal também não admite acolhimento.

Faz-se tal assertiva, pois, a responsabilidade civil demanda a comprovação dos seguintes requisitos: o ato, a culpa, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em tela, a parte requerida, ao suspender o plano de saúde da parte requerente, agiu em consonância com a

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 13/06/2019 às 18:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-06.2018.8.12.0012 e código CsByiMK9.

legislação de regência. Portanto, ausente o ato ilícito, o pedido de indenização é improcedente.

III – Dispositivo

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado parte requerente.

Esclareço que a tutela de urgência outrora concedida (fls. 121/126) fica mantida até ulterior decisão em Instância Superior ou o trânsito em julgado da presente sentença.

Sem condenação em custas e honorários, por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo geral, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Ivinhema, data da assinatura digital.

Roberto Hipólito da Silva Junior
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 13/06/2019 às 18:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-06.2018.8.12.0012 e código CsByiMK9.